

1523459-06.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... o acusado disse já foi condenado por tráfico de drogas; quando menor de idade teve ato infracional equiparado ao tráfico; sobre os fatos, disse ter adquirido a motocicleta na OLX para trabalhar; pagou dois mil e quinhentos; não sabe o nome da pessoa que comprou; não achou estranho adquirir a moto pelo valor mencionado; a pessoa não entregou nenhum documento.

Não há nada nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523459-06.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523459-06.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2203255/2020 - 68º

D.P. LAGEADO, 13063696 - 68º D.P. LAGEADO, 4207/20/250 - 68º D.P. LAGEADO, 2203255

- 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS CANDIDO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

LUCAS CANDIDO DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180 caput do Código Penal, sob a alegação de que, entre os dias 27 de fevereiro e 2020 e 14 de agosto de 2020, neste último, na Rua Serra das Araras, nº 107, Lajeado, nesta cidade e comarca da Capital/SP, em ocasião de calamidade pública (DL 06/20), adquiriu, recebeu e conduziu a motocicleta Honda/PCX, ostentando o falso emplacamento EZ0-6210 (original DAS-4C19/São Paulo-SP), avaliada em R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), coisa que sabia ser produto de furto em prejuízo da vítima Janderson Pereira Rodrigues.

Segundo consta da denúncia, em 27 de fevereiro de 2020, a vítima deixou sua motocicleta estacionada na Rua Ismael da Rocha, Guaianazes, por cerca de trinta

minutos e, quando retornou, não mais a encontrou, constatando, assim, a sua subtração. Após, em circunstâncias não apuradas, o denunciado adquiriu e recebeu a motocicleta, consciente de sua origem espúria, ostentando o falso emplacamento e passando a trafegar pelas vias públicas como se legítimo proprietário fosse. Em 14 de agosto de 2020, no local acima descrito, policiais militares avistaram o denunciado conduzindo referida motocicleta, abordaram-no e o questionaram informalmente, ocasião em que ele alegou ter adquirido o bem por R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na plataforma de vendas online OLX. Os policiais militares decidiram apreender o veículo, que passou por perícia, tendo sido constatada a adulteração, bem como a pendência de furto.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 106).

Citado (fls. 111), o réu ofertou resposta à acusação (fls. 116).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, e apresentadas as alegações finais por ambas as partes (fls. 135/136).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências e pelos Autos de Exibição e Apreensão e de Avaliação. A autoria delitiva do crime também restou inconteste.

A vítima Janderson disse que era proprietário da motocicleta honda, placa DAS-4C19, estacionou a motocicleta na Rua Ismael Rocha; quando retornou não estava mais lá; posteriormente, meses depois, foi chamado na Delegacia 68 informando que encontraram a motocicleta; reconheceu a motocicleta; não possuía seguro; a moto estava com danos; foi furtada em 27/02/2020 e entregue em setembro de 2020.

A testemunha Emerson, policial militar, disse que estavam indo para a base, quando avistaram a motocicleta com dois indivíduos, fizeram a abordagem, nada de ilícito foi encontrado; porém, a numeração dos chassis e a placa eram divergentes; número de motor torto; o acusado disse ter adquirido a motocicleta pela internet e pagou dois mil e quinhentos reais; ele não apresentou nenhum documento do veículo.

A testemunha Paulo, policial militar, disse que estavam em patrulhamento fizeram a abordagem à motocicleta com dois indivíduos, a garupa estava sem capacete; nada de ilícito foi encontrado; ao consultarem a numeração foi informado possível adulteração; conduziram o réu ao DP para averiguação; o réu falou que a moto era do tio, depois confessou ter adquirido em redes sociais; não lembra o valor que ele falou; não possuía documentos.

Em juízo, o acusado disse já foi condenado por tráfico de drogas; quando menor de idade teve ato infracional equiparado ao tráfico; sobre os fatos, disse ter adquirido a motocicleta na OLX para trabalhar; pagou dois mil e quinhentos; não sabe o nome da pessoa que comprou; não achou estranho adquirir a moto pelo valor mencionado; a pessoa não entregou nenhum documento.

Não há nada nos autos que infirme a versão da vítima e do policial militar.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Diante do farto conjunto probatório, a condenação nos termos da denúncia é medida de rigor.

Passo, a seguir, a fazer a dosimetria dos delitos.

Crime de receptação - 1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias em que o delito foi praticado merece maior reprovação. Isso porque, há de se ressaltar que a receptação de veículos automotores acarreta a prática de diversos outros delitos tais como furtos, roubos e latrocínios. Aquele que adquire automóvel produto de ilícito, contribui para que diversos outros delitos mais graves sejam praticados. Não se pode apenar o receptador de um veículo com a mesma sanção que se pune aquele que adquire um DVD produto de ilícito. Seria violar o princípio da isonomia apená-los com a mesma sanção. Além disso, o acusado ostenta anotações criminais, inclusive com trânsito em julgado, por crime de receptação de veículo automotor. Também afirmou ter passagem pela Fundação Casa, demonstrando, com isso, que desde a adolescência, possui personalidade desvirtuada.

Aumento a pena em 1/6. Assim, fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena acima definitiva.

Entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 02 salário mínimos.

O regime prisional é o aberto.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu LUCAS CANDIDO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal à pena 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pena a qual substituo por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 02 salário mínimos, e 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

O acusado tem o direito de apelar em liberdade. Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA